

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

TÍTULO I

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS (ARTIGOS 1º A 4º)

Obs.: A Constituição Federal é dividida em títulos, capítulos, seções e subseções. O título I trata dos princípios fundamentais e abrange o art. 1º ao art. 4º.

O título I irá abordar os fundamentos da República Federativa do Brasil, separação de poderes, objetivos internos e os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais.

TEXTO CONSTITUCIONAL

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como **fundamentos**:

- I – a soberania;
- II – a cidadania;
- III – a dignidade da pessoa humana;
- IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
- V – o pluralismo político.

Parágrafo único. **Todo o poder emana do povo**, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Princípios Fundamentais

- **Forma de Estado:** Unitário x Federação x Confederação

A forma de Estado está voltada para a parte de organização político-administrativa, explorada a partir dos art. 18 e seguintes do texto constitucional.

O Brasil adota a Federação como uma forma de Estado.

- **Forma de Governo:** Monarquia x República

ANOTAÇÕES

A República é uma forma de Governo adotada pelo Brasil desde 1891.

- **Sistema de Governo:** Parlamentarismo x Presidencialismo

Obs.: A República Federativa do Brasil não cita qual o sistema de Governo adotado.

O Brasil adota o sistema de Governo Presidencialista.

No presidencialismo, há uma acumulação das funções de Chefe de Estado, Chefe de Governo nas mãos de apenas um indivíduo.

No Brasil, há apenas um Chefe de Estado: o Presidente da República. Há também diversos Chefes de Governo:

- Presidente da República – Esfera Federal.
- 27 Governadores.
- 5.500 Prefeitos, aproximadamente.



No parlamentarismo, há uma divisão do poder, considerando que há o Chefe de Estado, que pode ser o Presidente ou o monarca, e o Chefe de Governo, que pode ser o Primeiro Ministro.

No Brasil, o parlamentarismo foi adotado em dois momentos: Brasil Império (Dom Pedro II) e entre 1961 e 1963.

Obs.: o Presidencialismo foi adotado a partir de 1963.

Entre 1961 e 1963, Tancredo Neves foi o Primeiro Ministro.

- **Regime de Governo:** Ditadura x Democracia

O Estado Democrático de Direito consiste no regime de Governo do Brasil.

Existem regimes autocráticos, regimes ditatoriais.

Obs.: O Brasil viveu uma ditadura no ano de 1964.

ANOTAÇÕES

Cláusula pétrea implícita?

A cláusula pétrea é o núcleo intangível e imodificável da Constituição. A cláusula pétrea pode ser modificada desde que a mudança objetive a melhora, ou seja, incluir direitos, aperfeiçoá-los e não retirá-los ou aboli-los.

Obs.: A forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais, o voto universal e secreto e a separação de poderes são cláusulas pétreas.

REPÚBLICA	MONARQUIA
Eletividade	Hereditariedade
Temporalidade	Vitaliciedade
Representatividade popular (o povo escolhe seu representante)	Ausência de representatividade popular (o critério para definição do rei é a linhagem familiar)
Responsabilização dos governantes (inclusive por crime de responsabilidade – impeachment)	Inexistência de responsabilidade dos governantes (<i>the king can do no wrong</i> – o rei não pode errar).



Uma das características centrais da República é a alternância no poder. Essa alternância é marcada pela temporalidade e pela eletividade.

Obs.: Caso o Brasil volte a ser uma monarquia, o País será assumido por um descendente de Dom Pedro.

República = Res + Pública, ou seja, o povo pode cobrar do governante, tendo em vista que, se o governante fizer algo que desagrade a maioria, responderá perante o povo.

Obs.: o crime de responsabilidade pode gerar o *impeachment*.

ANOTAÇÕES

PRESIDENCIALISMO	PARLAMENTARISMO
Independência entre os Poderes nas funções governamentais.	Regime de colaboração; de corresponsabilidade entre Legislativo e Executivo .
Governantes (executivo e legislativo) possuem mandato certo.	Primeiro-Ministro só permanece na chefia de governo enquanto possuir maioria parlamentar. Mandato dos parlamentares pode ser abreviado, caso haja a dissolução do parlamento.
Há um só chefe do executivo (presidente ou monarca), que acumula as funções de chefe de estado e chefe de governo.	A chefia do Executivo é dual , já que é exercida pelo Primeiro-Ministro (chefe de governo), juntamente com o Presidente ou Monarca (chefes de estado).
A responsabilidade do governo é perante o povo.	A responsabilidade do governo é perante o parlamento .

No parlamentarismo, o Primeiro Ministro só fica na Chefia de Governo, enquanto possuir respaldo do Poder Legislativo.

Os parlamentares podem ter o mandato abreviado com a dissolução do Parlamento e convocação de novas eleições.

Obs.: É possível ter uma república presidencialista ou parlamentarista, ou uma monarquia presidencialista ou parlamentarista.



15m

PANORAMA DA REALIDADE BRASILEIRA ATUAL		
Forma de Estado	Federação	Brasil foi estado unitário até 1891 (nunca fomos confederação)
Forma de Governo	República	Brasil foi Monarquia até 1891
Sistema de Governo	Presidencialismo	O Brasil teve parlamentarismo em dois momentos: 1) época do Império, com o Príncipe Regente; e 2) entre 1961-63.
Regime de Governo	Democracia	Brasil viveu ditadura militar, iniciada em 1964

ANOTAÇÕES



EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Julgue os itens que se seguem, a respeito do Estado brasileiro e da sua organização. Embora se reconheça que o Brasil é um Estado democrático de direito, tal afirmação é uma construção doutrinária que não tem previsão constitucional expressa.



COMENTÁRIO

Está disposto, de forma expressa, no art. 1º da CF, que o Brasil é um Estado democrático de direito.

GABARITO

1. E

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Aragonê Nunes Fernandes.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
